

제정 2002.4.27 행정 81421-629
개정 2005.2.24 행정과-1158
개정 2006.2.7 행정과-1310
개정 2006.8.10 행정과-9027
개정 2007.12.21 교육지원과-13495
개정(일부) 2014.2.08 제68차 이사회
개정(일부) 2016.4.18 제78차 이사회
개정(일부) 2017.2.07 제83차 이사회
개정(일부) 2017.12.12. 제86차이사회
개정(일부) 2020.01.31. 20년제1회이사회
개정(일부) 2021.04.21. 21년제1회이사회
개정(일부) 2023.08.28. 23년제4회이사회

제 1 장 총 칙

제 1 조(목적) 이 법인은 대한민국 교육이념에 의거하여 평화교육, 평등교육, 생명교육을 내용으로 하는 중등보통교육을 실시함을 목적으로 한다.

제 2 조(명칭) 이 법인은 학교법인 성순학원(이하 ‘법인’이라 한다)이라 한다.

제 3 조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 아래의 학교를 설치·경영한다.

1. 한국게임과학고등학교

제 4 조(주소) 이 법인의 사무소는 전북 완주군 운주면 장선리 130-1번지에 둔다.

제 5 조(정관의 변경) ① 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 한다.

② 제1항에 따라 변경된 정관은 교육부장관이 정하여 고시하는 서류를 갖추어 14일 이내에 전라북도교육감(이하‘교육감’)에 보고하여야 한다.

③ 제2항의 보고에 대하여 교육감이 시정 또는 변경을 명한 경우에는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 교육감에 보고하여야 한다. (개정 2007.12.21., 2021.04.21.)

제 2 장 자산과 회계

제1절 자산

제 6 조(자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별지 목록에 기재한 재산과 제12조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이

사회의 의결에 의하여 기본재산으로 정해지는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항에서 정한 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제 7 조(재산의 관리) ① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산을 매도, 증여, 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무를 부담하거나 권리를 포기하고자 할 때에는 이사회회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다. 다만 사립학교법 시행령이 정하는 경미한 사항은 이사회회의 의결을 거쳐 관할청에 신고하여야 한다.

② 학교교육에 직접 사용하는 이 법인의 재산 중 사립학교법 시행령이 정하는 것은 매도하거나 담보에 제공할 수 없다.

③ 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여 법령과 이 정관에서 정하지 아니한 사항은 이사회에서 따로 정하는 규칙에 의한다.

제 8 조(경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나오는 과실 및 수익사업의 수익과 기타 수입으로 충당한다.

제2절 회계

제 9 조(회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계(이하 '학교회계'라 한다)와 법인에 속하는 회계(이하 '법인회계'라 한다)로 구분한다.

② 법인회계는 일반회계와 수익사업 회계로 구분할 수 있다.

③ 학교회계의 예산은 당해 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 자문을 거친 후 이사회회의 심의, 의결을 거친 다음 학교의 장이 집행하며, 법인회계의 예산은 이사장이 편성하여 집행한다.(개정 2006.8.10)

④ 학교회계의 결산은 매회계년도 종료후 학교운영위원회의 자문을 거쳐 당해 학교법인의 감사전원이 서명·날인한 감사보고서를 첨부한다.(신설 2006.8.10)

제 10 조(예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제 11 조(회계의 보고 및 공시) 법인은 매 회계연도 개시전에 예산서(부속명세서포함)을, 매 회계연도 종료후에는 결산서(부속명세서, 감사보고서포함)을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다. (개정 2007.12.21)

제 12 조(세계 잉여금의 처리) ① 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계 잉여금은 차입금의 상환과 그 다음해에 이월하여 사용하는 부분을 제외하고는 적립하여야 한다.

② 이 적립금은 법인의 기본재산으로 한다.

제 13 조(회계 연도) 이 법인의 회계연도는 3월1일부터 다음해 2월말까지로 한다.

제3절 예산·결산자문위원회

제 14 조 내지 제 19 조 (예산·결산자문위원회의 설치) ~ (위원회의 간사 등)
(삭제 2006.8.10)

제 3 장 기관

제1절 임원

제 20 조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 9인 이상(이사장 1인을 포함한다.)
2. 감사 2인

제 21 조(임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각호와 같다. 다만 최초 임원 반수의 임기는 그 임기의 절반으로 한다.

1. 이사 4년
 2. 감사 2년, 1회에 한하여 중임할 수 있다.(개정 2006.8.10)
- ② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제 22 조(임원의 선임 방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.(개정 2006.8.10)

② 임기 전에 임원을 해임할 경우에는 이사회를 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.

③ 임원중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

⑤ 필요시 관할청에 이사 후보자 추천을 요청할 수 있다.(개정 2021.04.21.)

제 23 조(임원 선임의 제한) ① 이사 정수의 반 수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

② 이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니되고, 감사는 감사상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.(개정 2006.8.10)

③ 이사 중 적어도 3분의 1 이상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육경력 또는 합산한 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 한다.(개정 2021.04.21.)

1. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에서 교원으로 근무한 경험
 2. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원으로 근무한 경험
 3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원 또는 같은 법 제17조제1항의 명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등으로 근무한 경험
 4. 제1호부터 제3호까지의 근무경험에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 교육경력
- ④ 학교의 장은 이사로 선출될 수 있다. 다만 이사장과 학교의 장은 겸할 수 없다.

⑤ 이 법인의 개방이사의 수는 3인으로 한다.(개정 2007.12.21)

⑥ 개방이사의 선임은 다음 각호와 같다. (개정 2007.12.21)

1. 이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기 만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.

2. 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

⑦ 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다. (개정 2007.12.21)

⑧ 추천위원회는 다음 각호와 같다. (신설 2007.12.21)

1. 추천위원회는 한국게임과학고등학교 학교운영위원회에 둔다.

2. 추천위원회 위원 정수는 5인으로, 학교운영위원회에서 추천하는 자 3인과 법인에서 추천하는 자 2인이다.

3. 추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

4. 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제 24 조(이사장의 선임과 임기) ① 이사장은 이사 중에서 호선으로 선출하여 취임한다.(개정 2021.04.21.)

② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③ 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다. (개정 2007.12.21)

제 25 조(이사장 및 이사의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법령 및 이 정관에 정한 직무를 수행하며 법인의 업무를 통리한다.

② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의, 의결하며 이사회는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제 26 조(이사장의 직무대행자 지정) ① 이사장이 부득이한 사정으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무수행자로 지명된 이사는 지체 없이 후임 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제 27 조(감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 수행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일

2. 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견할 때에는 이사회

와 관할청에 보고하는 일

4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요할 때에는 이사회에 소집을 요구하는 일

5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회에의 운영과 그 업무에 관한 사항에 관하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제 28 조(임원의 겸직 금지) ① 이사는 감사 또는 당해 학교법인 설치·경영하는 학교의 교직원을 겸임할 수 없다. 다만 학교의 장은 예외로 한다.

② 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교직원을 겸임할 수 없다.

제 29 조(임원의 임무) 임원은 선량한 관리자의 주의로써 그 임무를 수행하여야 한다.

② 임원이 임무를 게을리 하여 법인에 손해를 끼친 경우 그 임원은 연대하여 손해배상 하여야 한다.

제 30 조(임원의 해임) 임원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 이사회는 재적이사 2분의 1이상의 찬성으로 그 임원을 해임할 수 있다.

1. 법령 또는 정관에 위반하였을 때

2. 임원간의 분쟁, 회계부정 또는 법인의 설립목적에 위반되는 현저히 부당한 행위를 한 경우

3. 학사행정에 부당하게 개입한 경우

제 31 조(임원에 대한 실비변상) 법인의 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 임원이 수행한 직무에 대하여는 이사회에서 따로 정하는 바에 따라 실비를 변상할 수 있다.

제2절 이사회

제 32 조(이사회에의 구성 및 기능) ① 이사회는 이사로서 구성한다.

② 이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.(개정 2017.12.12)

1. 학교법인의 예산, 결산, 차입금 및 재산을 취득, 처분과 관리에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항

4. 임원의 임면에 관한 사항

5. 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항

6. 학교의 경영에 관한 중요사항

7. 수익사업에 관한 사항

8. 기타 법령이나 정관에 의하여 이사회의 권한에 속하는 사항

③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제 33 조(이사회에의 개회 및 의결 정족수) ① 이사회는 재적이사 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다.(개정 2006.8.10)

② 이사회는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우 부결된 것으로 본다.(개정 2006.8.10)

제 34 조(이사의 의결제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 관하여 자신에 관련된 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제 35 조(이사회 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장의 직무를 대행하는 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사와 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.(개정 2021.04.21.)

제 36 조(이사회 소집의 특례) ① 이사장은 다음 각호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 2분의 1 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제27조 제4항의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적 이사 과반수의 찬성으로 이를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.(개정 2006.8.10)

제 37 조(이사회회의록) ① 이사장은 이사회의 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

② 이사회 회의록에는 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 그 회의록이 2매 이상인 경우에는 간(間) 서명하여야 한다.(개정 2006.8.10)

③ 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 3월간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2 제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.(개정 2007.12.21)

④ 제3항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.(신설 2007.12.21)

제 38 조(이사회 운영규정) 이사회의 운영에 관하여 법령 및 이 정관에 정하지 아니한 사항은 따로 이사회에서 정한다.

제3절 학교운영위원회

제 39 조(학교운영위원회의 설치) 이 법인에서 설치·경영하는 학교의 설립목적을 활성화하고, 당해 학교의 실정과 특성에 맞는 다양한 교육을 창의적으로 실시하기 위하여 당해 학교에 학교운영위원회(이하“운영위원회”라 한다)를 구성·운영한다.

제 40 조(운영위원회의 구성) ① 운영위원회의 위원 수는 「초·중등교육법 시행령」 제58조 제1항 1호~3호에 따라 구성한다. (개정 2020.01.31)

② 운영위원회 구성 비율은 다음과 같이 규정으로 정한다.

1. 학부모위원(당해 학교의 학부모를 대표하는 자를 말한다. 이하 이 절에서 같다) : 100분의 30 내지 100분의 40
2. 교원위원(당해 학교의 교원을 대표하는 자를 말한다. 이하 이 절에서 같다) : 100분의 20 내지 100분의 30
3. 지역위원(당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 예산·회계·감사·법률 등에 관한 전문가 또는 교육행정에 관한 업무를 수행하는 공무원, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업 활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자 기타 학교운영에 이바지하고자 하는 자를 말한다. 이하 이 절에서 같다) : 100분의 30 내지 100분의 50(개정 2017.12.12)

제 41 조(위원의 선출 등) ① 교원위원은 교직원 전체회의의 직접투표에 의하여 교사 중에서 선출한다. 단 학교의 장은 위원장이 될 수 없다. (개정 2006.2.7)

② 학부모위원은 학부모 중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 직접 선출한다. 이 경우 학부모 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문에 대한 회신, 우편투표 등 위원회규정으로 정하는 방법 및 절차에 따라 후보자에게 투표할 수 있다.(개정 2017.12.12)

③ 지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출한다. 당원은 지역위원 정수의 1/2을 초과하지 아니한다.(개정 2017.12.12)

④ 학부모위원 및 교원위원은 임기 만료일 7일 이전에, 지역위원은 임기 만료일 전까지 선출한다.

⑤ 위원이 궐위된 때에는 보궐 선출하되, 잔여 임기가 6월 미만으로서 위원 정수의 4분의 1 이상이 궐원되지 아니한 때에는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑥ 학부모위원과 교원위원의 선출을 관리하기 위하여 학부모와 교원전체회의에서 추천된 자로 선출관리위원회를 각각 구성한다.

⑦ 제1항 내지 제3항 및 제6항의 선출에 관한 사항은 규정으로 정한다.

제 42 조(위원의 임기) ① 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다.
(개정 2006.2.7)

② 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

③ 위원의 임기 개시일은 4월 1일로 한다.

제 43 조(위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격 사유에 해당하지 아니하여야 한다.

② 학부모위원 및 지역위원회 자격 중 정당원에 대한 자격제한에 관한 사항은 규정으로 정할 수 있다.

③ 위원은 다른 학교의 운영위원을 겸할 수 없다.

제 43조의2(위원의 의무 등) ① 위원은 무보수 봉사직으로 수당을 지급하지 않는다.(신설 2017.12.12)

② 위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 운영위원회를 거치지 아니하고는 학교운영에 관여할 수 없다.(신설 2017.12.12)

③ 위원은 그 지위를 남용하여 소속 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하여서는 아니 된다.(신설 2017.12.12)

④ 학부모위원은 일반 학부모가 부담하는 학교운영지원비 외에는 어떠한 비용도 부담하지 아니한다.(신설 2017.12.12)

제 43조의3(위원의 자격상실) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 자격을 상실한다.(신설 2017.12.12)

1. 교원위원이 소속을 달리한 때

2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업 및 전학·퇴학한때. 다만, 자녀학생이 졸업한 경우에는 해당 학년도말까지 위원의 자격을 유지한다.

3. 회의소집 통지를 받고도 사전연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때

4. 학부모위원이 제출한 신상자료에서 허위사실이 있는 것이 발견된 때

② 위원은 본인의 의사에 따라 운영위원회에 사직원을 제출할 수 있으며, 운영위원회의 동의를 얻어 사임할 수 있다. 다만, 폐회 중에는 위원장이 허가할 수 있다.(신설 2017.12.12)

제 44 조(위원장 및 부위원장) ① 운영위원회는 위원장 및 부위원장 각1인을 두되, 교원위원이 아닌 위원 중에서 선출한다.

② 위원장과 부위원장의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

③ 위원장과 부위원장은 무기명 투표로 선출하되, 재적위원 과반수의 득표로 당선된다.

④ 제3항의 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고득표자를 당선자로 한다. 이 경우 최고득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선자로 한다.

⑤ 위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.

⑥ 위원장은 운영위원회를 대표하고 회무를 통할하며, 부위원장은 위원장이 사고가 있을 때에 그 직무를 대행한다.

⑦ 위원장 또는 부위원장이 궐위된 때에는 보궐 선출할 수 있으며, 그 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제 45 조(운영위원회 기능) ① 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 자문하고, 학교장은 운영위원회의 자문을 거친 후 시행한다. 단, 제1호는 학교법인이 요청하는 경우에 한하여 자문하고 제15호는 심의·의결사항으로 한다.(개정 2017.12.12)

1. 학교현장 및 학칙의 제·개정

2. 학교의 예산안 및 결산

3. 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항

4. 교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항

5. 정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
6. 학교운영지원비 조성·운용 및 사용에 관한 사항
7. 학교급식에 관한 사항
8. 대학입학특별전형중 학교장 추천에 관한 사항
9. 학교 운동부의 구성·운영에 관한 사항
10. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
11. 학생지도를 위한 지원사항
12. 교복·체육복·졸업앨범·현장체험학습 등 학부모가 경비를 부담하는 사항, 다만, 특정 씨클 등에서 특정학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.
13. 지역사회 교육에 관한 사항
14. 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치·운영에 관한 사항
15. 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항
16. 그 밖에 학교운영에 관한 위원들의 제안 사항과 학교의 장이 자문 요청한 사항
 - ② 학교의 장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회의 자문을 거쳐야 할 사항은 운영위원회의 자문을 거쳐 시행한다. 다만, 학교 운영에 긴급하게 필요한 사항으로서 운영위원회를 소집할 시간적 여유가 없는 때에는 이를 시행한 후 이에 관한 사항을 운영위원회에 통지하여야 한다.(개정 2006.8.10)
 - ③ 학교의장은 운영위원회의 자문을 거친 사항중 이를 시행함에 현저히 곤란한 사유가 있는 경우에는 운영위원회의 자문결과를 통보받은 날로부터 7일 이내에 그 사유를 첨부하여 재심의를 요구할 수 있다.(개정 2006.8.10)
 - ④ 제1항 제3호의 규정에 의한 정규학습시간 종료후 또는 방학중 학생의 교육활동은 인성 및 창의성을 함양하는 교육활동에 중점을 둔다.
 - ⑤ 제1항 제10호의 학교운영 등과 관련된 건의사항은 위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 하며, 그 절차 등에 대하여는 규정으로 정한다.

제 46 조(회의소집 등) ① 회의는 정기회와 임시회를 구분하여 운영하며, 정기회의 소집 시기는 규정으로 정한다.

- ② 위원 선출 후 최초로 소집되는 임시회는 학교의 장이 위원 임기개시일로부터 15일 이내에 소집한다.
- ③ 임시회 소집은 학교의 장 또는 재직위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때에 위원장이 회의 개최 7일 전에 소집공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 의안이라고 인정할 경우는 그러하지 아니한다.
- ④ 운영위원회의 회의일수 및 회기 등에 관한 필요한 사항은 규정으로 정한다. 다만, 회의 일수는 연 30일을 초과하지 아니하여야 한다.

제 47 조(의사 등의 정족수) ① 운영위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 결정한다.

② 제38조 제3항의 규정에 의하여 학교의 장이 재심의를 요구한 안건에 대하여는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 결정한다.

제 48 조(간사 등) ① 운영위원회의 회의기록 등 사무를 처리하기 위하여 운영위원회에 간사를 둔다.

② 간사는 당해 학교의 교무위원 중에서 위원장이 임명한다.

제 49 조(관할청의 지도) ① 관할청은 운영위원회에 대하여 조언·지도할 수 있으며, 이를 위하여 필요한 때에는 자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 관할청은 운영위원회 결정사항이 현저히 부당하다고 인정된 때에는 학교의장에게 재심의를 요구하도록 지시할 수 있다.

제 50 조(규정의 위임) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정하지 아니한 사항은 당해 운영위원회의 의결을 거쳐 규정으로 정한다. 다만, 최초로 제정된 제3절 학교운영위원회의 학교운영위원회규정은 교원 전체회의의 심의를 거쳐 학교의 장이 정한다.

제 4 장 수익사업

제 51 조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각호의 사업을 할 수 있다.

1. 교육관련 문화사업
2. 출판 관련사업
3. 건물 임대사업
4. 농장경영사업
5. 임야조립 및 관련사업
6. 기타사업

제 52 조(수익사업체의 경영) ① 법인은 수익사업을 경영하기 위하여 따로 사업체를 설립하거나 관리인을 둘 수 있다.

② 제1항의 사업체의 설립, 운영 또는 관리인에 관한 사항은 따로 이사회에서 정한다.

제 5 장 해산

제 53 조(해산) 이 법인이 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 교육인적자원부장관의 인가를 받아야 한다.

제 54 조(잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때에는 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 교육인적자원부장관에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.

제 55 조(청산인) 이 법인이 해산할 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출

하되 교육인적자원부장관의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교직원

제1절 교원

제1관 임용

제 56 조(학교의 장의 임용) ① 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장(이하 “교장”이라 한다.)은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다. 단, 그 임기는 4년으로 하되, 1회에 한하여 중임할 수 있다.(개정 2006.8.10)

② 교장 이외의 교원은 교장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 교원을 임용하였을 때에는 7일 이내에 관할청에 보고하여야 한다.

④ 이 법인은 특성화고교의 본래적 취지를 이루기 위해 교사 정원의 3분의 1 이하의 범위 안에서 특성화 과목 교사를 임용할 수 있다.

⑤ 학교법인의 이사장과 다음 각호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교법인이 설치·경영하는 교장에 임용될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니하다.(개정 2007.12.21)

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑥ 교장으로 임용되어 있는 자가 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제5항 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.(신설 2017.12.12)

제 56조의2 (공개에 따른 교장 임용) ① 교장은 다음 각 호의 요건에 맞게 공개를 통하여 선발된 사람을 이사회에서 심의·의결하고 이사장이 임용할 수 있다.(신설 2017.12.12)

1. 「초·중등교육법」 제21조제1항에 따른 교장자격증을 받은 사람

2. 「초·중등교육법」 제2조의 학교에서 교원으로서 전임으로 근무한 경력(교육전문직원으로 근무한 경력을 포함한다)이 12년 이상인 교육공무원이나 사립학교 교원

② 제1항에 따라 임용되는 교장의 임기는 4년으로 하되 1회에 한하여 중임할 수 있다.

제 57 조(교원의 임용) ① 교장을 제외한 교원의 임용은 공개채용을 원칙으로 한다.
(개정 2017.12.12)

② 교장이 교원의 임용을 이사회에 제청하기 위하여는 교원인사위원회의 심의를 거쳐야 한다.(개정 2017.12.12)

③ 교원의 임용에 관하여 이 정관이 정하지 아니한 사항은 따로 이사회에서 정한다.

제 58 조(교원정년) 교원의 정년은 교육공무원법 제47조를 준용한다. 다만, 교장에 한해서는 이사회의 심의·의결로서 이를 준용하지 않을 수 있다.(삭제 2016.4.18)(개정 2017.12.12)

제 59 조(기간제교원) ① 교원이 직무를 수행할 수 없는 사정이 있어 후임자의 보충이 필요할 때에는 그 기간중 교원자격증을 가진 사람 가운데 일정한 기간을 정하여 기간제교원으로 임용할 수 있다.
② 기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

제2관 신분보장

제 60 조(휴직의 사유) ① 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호 및 제11호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.(개정 2017.12.12)

1. 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)
 2. 「병역법」에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때
 3. 천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
 4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
 5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때
 6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다)에 고용될 때
 7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때
 - 7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양(入養)하는 경우
 8. 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관등에서 연수하게 된 때
 9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
 10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
 11. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때
 12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때
- ② 임용권자는 제1항제7호 및 제7호의2의 규정에 의한 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 동호의 휴직기간은 근속기간에 산입한다.(개정 2017.12.12)

제 61 조(휴직기간) 교원의 휴직기간은 다음 각 호와 같다.(개정 2017.12.12)

1. 제60조제1항제1호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에

서 연장할 수 있다. 다만, 「사립학교교직원연금법」에 따른 직무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

2. 제60조제1항제2호 및 제4호의 사유로 인한 휴직기간은 그 복무기간이 끝날 때까지로 한다.

3. 제60조제1항제3호의 사유로 인한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.

4. 제60조제1항제5호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.

5. 제60조제1항제6호의 사유로 인한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.

6. 제60조제1항제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.

6의2. 제60조제1항제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.

7. 제60조제1항제8호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.

8. 제60조제1항제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.

9. 제60조제1항제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외 근무, 해외 유학·연구 또는 연수 기간을 초과할 수 없다.

10. 제60조제1항제11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.

11. 제60조제1항제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.

제 62 조(휴직교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제60조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복직 신고를 한 때에는 당연히 복직된다.

제 63 조(휴직교원의 처우) ① 제60조 제1항 제1호 규정에 따라 휴직한 교원에게는 다음 각 호의 구분에 따라 봉급의 일부를 지급한다. 다만, 직무상 질병 또는 부상으로 휴직한 경우에는 그 기간 중 봉급 전액을 지급한다.

1. 휴직 기간이 1년 이하인 경우: 봉급의 70퍼센트

2. 휴직 기간이 1년 초과 2년 이하인 경우: 봉급의 50퍼센트

② 외국유학 또는 1년 이상의 국외연수를 위하여 휴직한 교원에게는 그 기간 중 봉급의 50퍼센트를 지급할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 규정되지 않은 휴직의 경우에는 봉급을 지급하지 아니한다. 다만, 육아휴직한 교원의 육아휴직수당은 「공무원수당 등에 관한 규정」을 준용하여 지급한다.

④ 학교의 장은 소속 교원이 휴직 목적과 달리 휴직을 사용한 경우에는 제1항 및 제

2항에 따라 받은 봉급에 해당하는 금액을 징수하여야 한다.

제 64 조(직위해제 및 해임) ① 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.

② 임용권자는 다음 각호의 1에 해당하는 교원에 대하여 직위를 부여하지 아니할 수 있다.(개정 2017.12.12)

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자

2. 징계의결이 요구된 자

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 직위를 부여하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.(개정 2017.12.12)

④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지불한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위 해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못한 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지불한다.

⑤ 임용권자는 제1항 제2호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3월 이내에 기간대기를 명한다.(개정 2017.12.12)

⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여 임명권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 제2항의 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위해제 처분을 하여야 한다.

⑧ 제2항 제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력향상 또는 개선의 정이 없다고 인정된 때에 임용권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.(개정 2017.12.12)

제 64 조의2(명예퇴직) ① 사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한 자가 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 교육공무원 법을 준용하여 명예퇴직을 할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요사항은 이사회의 의결을 거쳐 시행할 수 있다.

제 65 조(보수) 교원의 보수는 「공무원보수규정」을 준용하되, 학교 법인의 예산 등을 고려하여 이사회가 매년 교원 보수를 심의 의결한다. (개정 2020.01.31)

제 65 조의2(정년) ① (개정 2016.4.18)(삭제 2017.12.12)

② (삭제 2016.4.18)

제 66 조(의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) ① 교원은 형의 선고, 징계처분 또는 사립학교법에 정한 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된

때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제 66조의 2(교원의 신분보장 등) ① 교원은 형(刑)의 선고, 징계처분 또는 법률로 정하는 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·강임(降任) 또는 면직을 당하지 아니한다.(신설 2017.12.12)

② 교원은 해당 학교의 운영과 관련하여 발생한 부패행위나 이에 준하는 행위 및 비리사실 등을 관계 행정기관 또는 수사기관 등에 신고하거나 고발하는 행위로 인하여 정당한 사유 없이 징계조치 등 어떠한 신분상의 불이익이나 근무조건상의 차별을 받지 아니한다.(신설 2017.12.12)

제 67 조(후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제3관 교원 인사위원회

제 68 조(교원 인사위원회의 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 인사에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회(이하 ‘인사위원회’라 한다)를 둔다. (개정 2006.2.7)

제 69 조(인사위원회 기능) 인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

(개정 2006.2.7) (개정 2006.8.10)(개정 2017.12.12)

1. 교원(교장 제외)의 임용(징계 포함) 등 인사에 관한 중요한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교감 또는 교사의 연수 대상자 및 포상 대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정한 사항

제 70 조(인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 당연직 위원 교감 1명과 교원 전체 투표로 선출된 4명을 학교장이 위촉한다. (개정 2006.2.7)(개정 2020.01.31)

② 인사위원회 위원의 임기는 1년 이내로 하되 중임할 수 있다.

제 71 조(인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 당연직 위원인 교감으로 한다. (개정 2020.1.31)

② 위원장은 인사위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 인사위원회의 회의는 위원장이 소집하고 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 직무를 대행한다.

제 72 조 (인사위원회의 회의 소집 등) ① 인사위원회는 학교의 장의 요청이 있을 때

또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다. (개정 2006.2.7)

② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제 73 조 (인사위원회의 간사 등) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 학교의 교직원 중에서 위원장이 임명한다.

③ 서기는 위원회의 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 출석한 위원들이 서명 날인 한다. (개정 2006.2.7)

제 74 조(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제2절 교원징계위원회

제 75 조(교원징계위원회의 조직) ① 교원징계위원회는 7인의 위원으로 구성한다.

② 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명하거나 위촉한다.(개정 2017.12.12)

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자

다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 자

라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

③ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.(조개정 2017.2.7)(개정 2017.12.12)

1. 제2항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 이 조 및 제75조의2에서“외부위원”이라 한다)을 최소 2명 이상 포함할 것

2. 외부위원은 한국제임과학교에 소속된 자가 아닐 것

3. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 위원의 2분의 1을 초과할 수 없다.

4. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것

제 75조의2(외부위원의 임기) ① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.(신설 2017.12.12)

② 학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.(신설 2017.12.12)

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

5. 사립학교법 제66조의5에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

제 76 조(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ① 교원징계위원회의 위원장은 위원회에서 선출한다.

② 교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제 77 조(징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범의 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

제 78 조(제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제 78 조의2(위원의 기피 등) ① 징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 제64조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2이상이 될 수 있도록 위원의 임용권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.(개정 2017.12.12)

제 78 조의3(징계의결 요구사유 통지) 교원의 임용권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.(개정 2017.12.12)

제 79 조(진상조사 및 의견의 개진) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인을 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제 80 조(징계의결) ① 징계의결을 재적위원 3분이 2이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

② 교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임용권자에게 통고하여야 한다.(개정 2017.12.12)

③ 임용권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임용권자가 법인인 때에는 징계

처분권을 이사장에게 위임한다.(개정 2017.12.12)

④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤ 교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제 81 조(징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제 81조의 2(징계사유의 시효) 교원의 징계의결요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년이 지난 경우에는 할 수 없다. 다만, 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.(개정 2017.12.12)

1. 금품 및 향응을 수수한 경우
2. 공금을 횡령·유용한 경우
3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

제 82 조(교원징계위원회의 간사 등) ① 교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 학교의 교직원 중에서 위원장이 임명한다.

③ 서기는 위원회의 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 출석한 위원들이 서명 날인 한다. (개정 2006.2.7)

제 83 조(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3절 사무직원

제 84 조(자격) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 사무직원(기능직 및 고용원 등을 포함한다. 이하 “일반직원”이라 한다.)으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또는 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 집행유예의 기간이 완료된 날부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 이 법인과 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임 처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아

니한 자

② 일반직원 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 않는다. 다만, 기술직 및 기능직은 임용될 직종에 관한 자격증, 면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③ 재직중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 된 때에는 당연 퇴직한다.

제 85 조(임용) ① 일반직원의 신규임용, 승진, 승급, 전직, 전보, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다.)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적, 기타 능력의 실적에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 제1항 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인규칙으로 정한다.

③ 일반직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 일반직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.(개정 2017.12.12)

제 85 조2(정년) 일반직원의 정년 및 정년연장에 관하여는 지방공무원 법을 준용한다. 단, 계약직 직원은 예외로 한다. (개정 2016.4.18)

제 85 조3(대우 사무직원의 선발) 대우 사무직원의 선발은 지방공무원 임용령을 준용하되 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 규칙으로 정한다.

제 86 조(복무) 일반 직원의 복무에 관여하는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제 87 조(보수) 일반직원의 보수는 일반의 표준생계비 및 민간인의 임금 등을 고려하여 직무의 난이성 및 책임의 정도에 따라 적당하도록 직급 및 근속기간에 따라 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 인사규칙으로 정한다.

제 88 조(신분보장) ① 일반 직원의 신분 보장에 관하여는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다. (개정 2020.01.31)

제 89 조(징계 및 재심 청구) ① 일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정에 준용하되, 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

② 일반 직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심 위원회를 두되, 그 조직 및 운영 등에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제 7 장 직 제

제1절 법인

제 90 조(법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인 사무과를 두며, 과장은 주사로 보한다.

② 제1항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제2절 고등학교

제 91 조(교장 등) ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통솔하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제 92 조(하부조직) 고등학교에 행정실을 두고, 실장은 주사로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.

제3절 정원

제 93 조(정원) 법인 및 각급학교에 두는 일반직원의 정원은 별표1 및 별표2와 같다.

제 8 장 학교교육분쟁조정위원회

제 94 조 내지 제 105 조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) ~ (운용세칙) (삭제 2017.12.12)

제 9 장 보 칙

제 106 조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회의 의결에 의하여 공고하여 할 사항은 일간신문에 공고한다.

제 107 조(시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제 108 조(설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생년월일	임기	주 소
이사장	이명숙	1960년 6월 3일	4	서울시 중랑구 면목동 1-41 라이프미성아파트 1-309
이 사	이화국	1947년 9월 14일	4	전북 전주시 완산구 중화산동 우성근영타운 106-802
이 사	곽훈성	1944년 8월 15일	4	전북 전주시 완산구 효자동 1가 562-3
이 사	송은섭	1955년 7월 25일	4	전북 전주시 완산구 서완산동 2가 343-31 가원빌라 301호
이 사	박종구	1948년 4월 28일	4	서울시 서초구 서초동 1336 우성아파트 7-602
이 사	송행숙	1961년 2월 15일	4	전북 전주시 덕진구 송천동 현대1차 아파트 102-1002
이 사	고남영	1946년 2월 20일	4	전북 군산시 나운2동 92 금호타운아파트 202-802
이 사	김성남	1955년 9월 28일	4	전북 전주시 덕진구 진북동 1034-1 동국해성아파트 103-105
이 사	이상엽	1954년 5월 27일	4	서울특별시 용산구 후암동 56-11
감 사	조하영	1959년 6월 25일	2	전북 전주시 완산구 삼천동1가 286-10 호반리젠시빌101-306
감 사	이남재	1965년 11월 19일	2	전북 전주시 덕진구 금암동 593

제 10 장 학부모회(신설 2021.04.21.)

제109조(목적) 학부모회는 한국게임과학고등학교 학부모들이 교육공동체의 일원으로 교육활동에 참여하여 학교 교육 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제110조(명칭) 학부모회의 명칭은 ‘한국게임과학고등학교 학부모회’라 한다.

제111조(기능) 학부모회는 학교 교육발전을 위하여 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 학교운영에 대한 의견제시 및 학교 교육 모니터링
2. 학부모 자원봉사 등 학교 교육 활동 참여·지원
3. 자녀교육 역량강화를 위한 학부모교육
4. 그 밖에 총회나 대의원회에서 의결한 사업

제112조(회원) 회원의 자격은 본교에 재학하는 학생의 학부모(전라북도교육청 학교 학부모회 설치·운영에 관한 조례 제2조제2호)로 한다.

제113조(임원 등의 구성)

- ① 학부모회에는 회장 1명, 부회장 1명, 감사 1명의 임원을 둔다.
- ② 임원은 총회에서 민주적인 절차에 따라 선출하며, 균형적인 구성이 이루어질 수 있도록 노력한다.
- ③ 임원 외에 학부모회의 사무를 원활하게 처리하기 위하여 학부모회의 회원 중에서 간사를 둘 수 있다.

제114조(임원의 임기)

- ① 임원의 임기는 선출일 다음 날부터 다음 학년도 정기총회일까지로 한다. 다만, 학생의 졸업으로 인한 경우는 임기만료일까지 임원의 자격을 유지한다.
- ② 학부모회의 회장은 한 차례만 연임할 수 있다.
- ③ 회장이 궐위되었을 때에는 부회장 중 대의원회에서 정한 자가 궐위된 회장의 남은 임기 동안 그 직무를 대행한다. 부회장까지 궐위되었을 때에는 대의원회에서 정한 자가 그 직무를 대행한다.

제115조(임원의 직무)

- ① 회장은 학부모회를 대표하고 학부모회의 업무를 총괄한다.
- ② 부회장은 회장을 보좌하며 회장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.
- ③ 감사는 학부모회의 업무 및 회계를 감사하여 그 결과를 회원들에게 공개하여야 한다.
- ④ 부회장이나 감사가 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 대의원회에서 정한 자가 그 직무를 대행한다.

제116조(학부모회의 조직)

- ① 학부모회의 효율적인 운영을 위해 총회와 대의원회를 둔다.
- ② 학부모회 산하에 필요한 경우 학년별 학부모회, 학급별 학부모회, 아버지회, 어머니회 등 기능별 학부모회를 둘 수 있다.

제117조(총회)

- ① 총회는 전체 학부모회원으로 구성한다.
- ② 정기총회는 회장이 매년 3월에 소집한다.
- ③ 임시총회는 다음과 같은 경우에 소집한다.
 - 1. 회장이 필요하다고 인정할 때
 - 2. 회원 4분의1의 이상의 요구가 있을 때
- ④ 회장은 총회를 개최하려는 경우 총회소집 의제 및 일시, 장소를 총회 개최 7일 전까지 학교홈페이지 등에 공고하여야 한다.
- ⑤ 총회는 회원의 10분의 1이상의 출석과 출석회원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 회장은 회의종료 후 7일 이내에 회의결과를 학교홈페이지 등을 통해 전체 회원에게 공개하여야 한다.

제118조(총회의 의결사항 등)

- ① 총회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
 - 1. 학부모회 활동 계획 수립
 - 2. 학부모회 규정의 제·개정 사항
 - 3. 학부모회 임원 선출
 - 4. 학교운영에 있어서 학부모들과 직접 관련 있는 사항으로 학부모들의 의견수렴이 필요한 사항
 - 5. 그 밖에 회장이 학부모회의 의결을 거치는 것이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 「초·중등교육법 시행령」 제59조제2항에 따라 총회에서 학교운영위원회의 학부모위원을 선출한다.
- ③ 학부모회 의결사항 중 「초·중등교육법」 제32조 및 「전라북도 도립학교 운영위원회 설치·운영에 관한 조례」 제9조에 해당하는 사항은 학교운영위원회 심의를 거쳐 학교에 권고한다.

제119조(대의원회)

- ① 학부모회에는 총회의 의결사항 중 실제 집행과정에서 필요한 구체적인 사항을 결정하기 위해 대의원회를 둔다.
- ② 대의원회는 임원, 학년별 학부모회 대표, 학급별 학부모회 대표, 기능별 학부모회 대표를 포함하여 구성한다.
- ③ 대의원회 회장은 학부모회 회장이 겸임한다.
- ④ 대의원회는 정기회와 임시회로 구분하며, 정기회는 매년 1회 이상 개최하고, 임시

회는 회장이나 재적 대의원 4분의 1이상의 요구가 있을 때 개최한다.

⑤ 대의원회는 회장이 소집한다.

⑥ 회장은 대의원회를 개최하려는 경우 회의소집 의제 및 일시, 장소를 회의 개최 7일 전까지 학교홈페이지 등에 공고하여야 한다.

⑦ 대의원회 회의는 재적 대의원 과반수 출석과 출석 대의원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제120조(대의원회의 의결사항) 대의원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 제10조제1항 각 호의 총회의 의결사항 외의 학부모회 운영에 관한 사항
2. 총회의 의결로 대의원회에 위임한 사항

제121조(학년별·학급별 학부모회)

- ① 학년별 학부모회는 해당 학년의 학부모로 구성하고, 학년 학부모 대표는 해당 학년별로 민주적인 절차에 따라 선출한다.
- ② 학년별 학부모회에서는 해당 학년 학생들의 학교생활, 학급운영 등에 대한 건의 및 지원 사항 등에 대해서 논의한다.
- ③ 학년별 학부모회는 학년 학부모회 대표나 해당 학부모회 회원 4분의 1이상의 요구가 있을 때에 개최한다.
- ④ 학급별 학부모회와 기능별 학부모회는 제1항 내지 제3항의 학년별 학부모회 규정을 준용하여 운영한다.

제122조(기능별 학부모회)

- ① 기능별 학부모회는 해당 모임에 참여를 희망하는 학부모로 구성하여 자율적으로 운영한다.
- ② 기능별 학부모회 대표는 민주적인 절차에 따라 선출한다.

제123조(회계 등 회무처리)

- ① 회장은 학부모회 회원 중에서 이 회의 사무처리를 위하여 제5조제3항에 따라 간사를 위촉할 수 있다.
- ② 학부모회의 회계사무는 당해 학교 설립자에 적용되는 예산회계관계법규, 지방재정법규 또는 사학기관재무회계규칙을 준용하며, 그 집행의 책임은 학부모회장에게 있다.
- ③ 학부모회의 일체의 수익금은 금융기관에 예치하여야 한다.
- ④ 회장은 결산내역을 2월말 학교홈페이지 등을 통해 전체 회원에게 공개하여야 한다.

제124조(재정지원 등)

- ① 학부모회의 운영과 사업수행에 필요한 재정은 국가와 지방자치단체의 보조금 등으로 한다.

- ② 학교의 장은 학부모회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 예산을 지원할 수 있다.
- ③ 학부모회원에게는 일체의 회비를 징수하지 아니한다.

제125조(회계연도) 이 회의 회계연도는 학년도와 같다. 다만, 특수한 사정이 있을 때에는 총회의 의결을 거쳐 이를 다르게 할 수 있다.

제126조(해산)

- ① 학교 통·폐합 등으로 학부모회가 존속할 필요가 없을 때에는 통·폐합일자로 해산한다.
- ② 학부모회를 해산하였을 때에는 해산일로부터 2주일 이내에 회원에게 해산 사항을 알려야 한다.
- ③ 학부모회가 해산된 경우 국가와 지방자치단체의 보조금 등 학부모회의 남은 예산은 해당 학교의 학교회계에 귀속된다.

제127조(청산) 학부모회를 해산할 때에는 임원이 청산사무를 담당한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 이 정관은 2002년 3월 31일부터 시행한다.

제 2 조 2004년 4월 27일 임기만료임원선임.

(박종구,송행숙,고남영,김성남,이상업,조하영,이남재)

직 위	성 명	생년월일	임기	주 소
이사장	이명숙	1960년 6월 3일	4	서울시 중랑구 면목동 1-41 라이프미성아파트 1-309
이 사	이화국	1947년 9월 14일	4	전북 전주시 완산구 중화산동 우성근영타운 106-802
이 사	곽훈성	1944년 8월 15일	4	전북 전주시 완산구 효자동 1가 562-3
이 사	송은섭	1955년 7월 25일	4	전북 전주시 완산구 서완산동 2가 343-31 가원빌라 301호
이 사	박종구	1948년 4월 28일	4	서울시 서초구 서초동 1336 우성아파트 7-602
이 사	송행숙	1961년 2월 15일	4	전북 전주시 덕진구 송천동 현대1차 아파트 102-1002
이 사	고남영	1946년 2월 20일	4	전북 군산시 나운2동 92 금호타운아파트 202-802
이 사	김성남	1955년 9월 28일	4	전북 전주시 덕진구 진북동 1034-1 동국해성아파트 103-105
이 사	이상업	1954년 5월 27일	4	서울특별시 용산구 후암동 56-11
감 사	조하영	1959년 6월 25일	2	전북 전주시 완산구 삼천동1가 286-10 호반리젠시빌101-306
감 사	이남재	1965년 11월 19일	2	전북 전주시 덕진구 금암동 593

별표 1) 법인 일반직원 정원

총 계		1명
일반직계 1명	6급(주사)	1명

별표 2) 학교일반직원 정원(한국게임과학고등학교)

총 계			5명
일반직	6급		1명
	8급		1명
	9급	사무운영	1명
		시설관리	2명

부 칙

이 정관은 2005년 2월 24일부터 시행한다.

부 칙 (2006.02.07. 행정과-1310)

(시행일) 이 정관은 2006년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2006. 8. 10. 행정과-9027)

1. (시행일) 이 정관은 2006년 8월 10일부터 시행한다.
2. (임원 선임기간의 예외) 개정 정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 감사는 제22조 4항의 규정에 불구하고 그 결원발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

부 칙 개정(일부) 2014.2.08 제68차 이사회

(시행일) 이 정관은 2014년 2월 8일부터 시행한다.

부 칙 개정(일부) 2016.4.18 제78차 이사회

(시행일) 이 정관은 2016년 4월 18일부터 시행한다.

부 칙 개정(일부) 2017.2.07 제83차 이사회

(시행일) 이 정관은 2017년 2월 7일부터 시행한다.

부 칙 개정(일부) 2017.12.12 제86차 이사회

(시행일) 이 정관은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 개정(일부) 2020.01.31. 20년제1차이사회

- ① (시행일) 이 정관은 2020년 1월 31일부터 시행한다.
- ② (경과조치) 제65조(보수)는 2020년 3월 1일 이후 지급하는 보수부터 적용하고, 보수 관련한 이전 규정 또는 규칙은 폐지하며, 필요시 이사회에서 규칙을 제정한다.

부 칙 개정(일부) 2021.04.21. 21년제1차이사회
(시행일) 이 정관은 2021년 4월 21일부터 시행한다.